

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 08 Desember 2003, Umur 20 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxx, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXX, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 11 September 1977, Umur 46 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kost Young Uncle Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 05 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 18 November 2022, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Duda Cerai Hidup.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang beralamat di Kost Young Uncle Xxx, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pada bulan Februari tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat mengutamakan hobby Tergugat yaitu memancing sehingga meninggalkan tanggung jawab rumah tangga dan kepada Penggugat.
 - b Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang.
5. Bahwa puncaknya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2023 yaitu Tergugat lebih mementingkan Hoby mancing dari pada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Xxx, Dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang beralamat di atas sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan.
6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat belum ada yang berupaya untuk menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa Rahmah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relass Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ska, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalili-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx tanggal 24 November 2022 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 18 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX;di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 November 2022 di Kota Surakarta dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan yang beralamat di Kost Young Uncle Xxx, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan hobby memancing dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan Penggugat selaku isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023;

- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi namun tidak berhasil;
2. XXXXXdi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 November 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kost Young Uncle Xxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Sejak bulan Februari tahun 2023 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat lebih mengutamakan hobby Tergugat yaitu memancing sehingga meninggalkan tanggung jawab rumah tangga dan tidak memberi nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2022 dan saat ini sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2023 yang penyebabnya karena Tergugat lebih mengutamakan hobby Tergugat yaitu memancing sehingga meninggalkan tanggung jawab rumah tangga dan tidak memberi nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2022, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3 dan 4 posita Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah sejak akhir tahun

2023 yang disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan hobby Tergugat yaitu memancing sehingga meninggalkan tanggung jawab rumah tangga dan tidak memberi nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 290 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لذي القاضى ببينة الزوجة اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: *“Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami” sampai pada kata-kata “dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba’in shugro dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S, Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00

- Panggilan	: Rp	372.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	617.000,00

(enam ratus tujuh belas ribu rupiah)